

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1749/2535

พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น
นางตุ๋ อัยยะจักร์
นายพงษ์เทพ มุสิเกต
นายชัยฤทธิ์ แหลมโท

โจทก์
ผู้ประกัน
ผู้ซื้อ
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 513

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 296, มาตรา 308

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากการขายทอดตลาดว่า ผู้เข้าสูัราคาสมคบกัันกดราคาให้ต่ำจากราคาปกติไปมาก และผู้เข้าสูัราคาทั้งหมดทำงานเกี่ยวข้งกับศาล ทำให้มีเหตุน่าเชื่อว่าการประมูลซื้อทรัพย์สินของผู้ประกันในการขายทอดตลาดจะไม่ได้กระทำอย่างตรงไปตรงมา เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 513 ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 308 เมื่อความปรากฏต่อศาลโดยชัดแจ้ง ศาลย่อมมีอำนาจสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดที่กระทำโดยไม่ชอบนั้นเสียเองได้ เพื่อให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมตามที่เห็นสมควรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 และ 296 บรรคสอง

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากการขายทอดตลาดว่า ผู้เข้าสูัราคาสมคบกัันกดราคาให้ต่ำจากราคาปกติไปมาก และผู้เข้าสูัราคาทั้งหมดทำงานเกี่ยวข้งกับศาล ทำให้มี

เหตุนี้เชื่อว่าการประมูลซื้อทรัพย์สินของผู้ประกันในการขายทอดตลาดจะไม่ได้กระทำ
อย่างตรงไปตรงมา เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 513 ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
308 เมื่อความปรากฏต่อศาลโดยชัดแจ้ง ศาลย่อมมีอำนาจสั่งเพิกถอนการขายทอด
ตลาดที่กระทำโดยไม่ชอบนั้นเสียเองได้ เพื่อให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมตามที่
เห็นสมควรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 และ 296 วรรค
สอง

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

ศาลจังหวัดขอนแก่น - นายสำเริง กมลละคร
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสมิทธิ วราอุบล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>